DURAND & CIE

Société à responsabilité limitée au capital de 150 000 euros
Siège social : 12, rue de l'Industrie, 35999 Saint-Aubin-des-Prés
RCS Rennes (numéro fictif)

S T A T U T S

Statuts mis à jour à la suite de la décision collective extraordinaire du 14 juin 2019.

Article 1 · Forme

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées, et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par les dispositions du Code de commerce et par les présents statuts.

Article 2 · Objet

La société a pour objet, en France et à l'étranger :

la fabrication de pièces mécaniques de précision, l'usinage, l'assemblage et le contrôle de sous-ensembles mécaniques ;

le négoce de pièces, d'outillages et de fournitures industrielles ;

la maintenance, l'entretien et la réparation de machines et d'équipements industriels ;

et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Article 3 · Dénomination

La dénomination sociale est : DURAND & CIE.

Dans tous les actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL » et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 · Siège social

Le siège social est fixé : 12, rue de l'Industrie, 35999 Saint-Aubin-des-Prés.

Il peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine décision collective ordinaire des associés, et en tout autre lieu par décision collective extraordinaire.

Article 5 · Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 6 · Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 150 000 euros.

Il est divisé en 15 000 parts sociales de 10 euros chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 15 000 et attribuées aux associés dans les proportions indiquées à l'article 8.

Article 7 · Apports et historique du capital

Lors de la constitution de la société, il a été fait apport d'une somme en numéraire de 50 000 euros, déposée sur un compte ouvert au nom de la société en formation.

Par décision collective extraordinaire du 14 juin 2019, le capital a été augmenté de 100 000 euros par incorporation de réserves, pour être porté à 150 000 euros.

Article 8 · Répartition des parts sociales

Les 15 000 parts sociales sont réparties entre les associés de la manière suivante :

Mme Claire Durand : 12 000 parts, numérotées de 1 à 12 000 ;

M. Paul Durand : 3 000 parts, numérotées de 12 001 à 15 000 ;

Total : 15 000 parts sociales.

Article 9 · Droits et obligations attachés aux parts

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.

Article 10 · Comptes courants d'associés

Chaque associé peut, avec l'accord de la gérance, laisser ou mettre à la disposition de la société toute somme dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de rémunération et de remboursement de ces sommes sont fixées par accord entre l'associé et la gérance, dans le respect des règles applicables aux conventions entre la société et ses associés.

Article 11 · Modification du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision collective extraordinaire des associés, dans les conditions prévues par la loi.

En cas d'augmentation par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes, la décision est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Article 12 · Cession de parts

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par écrit. Elles ne sont opposables à la société qu'après avoir été signifiées à celle-ci ou acceptées par elle dans un acte authentique.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société, y compris au conjoint, aux ascendants ou aux descendants d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les

trois quarts des parts sociales.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. La procédure d'agrément se déroule dans les conditions et délais prévus par le Code de commerce.

Article 13 · Transmission par décès

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, sous réserve de leur agrément dans les conditions prévues à l'article 12 pour les cessions à des tiers.

Article 14 · Nantissement des parts

Le nantissement des parts sociales est soumis à l'agrément des associés dans les conditions prévues à l'article 12. Il est constaté par acte notarié ou sous signature privée, signifié à la société et publié au registre du commerce et des sociétés.

Article 15 · Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Est nommée gérante, pour une durée illimitée : Mme Claire Durand, demeurant à Saint-Aubin-des-Prés.

Le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Il peut démissionner en prévenant les associés au moins trois mois à l'avance.

La rémunération du gérant est fixée par décision collective ordinaire des associés.

Article 16 · Pouvoirs de la gérance

Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société. Toutefois, il ne peut, sans l'autorisation préalable des associés statuant à la majorité ordinaire, contracter un emprunt d'un montant supérieur à 100 000 euros, ni acquérir, vendre ou donner en garantie un immeuble ou un fonds de commerce.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Article 17 · Conventions entre la société et ses associés ou gérants

Les conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises à l'approbation des associés dans les conditions prévues par le Code de commerce.

Article 18 · Commissaire aux comptes

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes. La nomination est obligatoire lorsque la société dépasse les seuils fixés par décret, ou lorsqu'elle est demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Article 19 · Décisions collectives

Les décisions collectives sont prises en assemblée ou, au choix de la gérance, par consultation écrite des associés ou par acte sous signature privée signé de tous les associés, sauf pour l'approbation des comptes annuels, qui a toujours lieu en assemblée.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Les décisions extraordinaires sont adoptées dans les conditions de majorité prévues par la loi.

Article 20 · Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 21 · Comptes annuels

À la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire, les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport de gestion. Les comptes annuels sont soumis à l'approbation des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Article 22 · Affectation et répartition des résultats

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde, augmenté du report bénéficiaire, est réparti entre les associés, affecté à un ou plusieurs postes de réserves ou reporté à nouveau, par décision collective ordinaire.

Article 23 · Dissolution et liquidation

La société est dissoute à l'arrivée du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, et dans les autres cas prévus par la loi. La liquidation est faite conformément aux dispositions du Code de commerce.

Article 24 · Contestations

Les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, entre les associés ou entre la société et les associés, au sujet des affaires sociales, sont soumises au tribunal compétent du lieu du siège social.

Certifiés conformes par la gérante, Mme Claire Durand, à Saint-Aubin-des-Prés, le 20 juin 2019.

Société, personnes et adresses fictives : document créé pour les formations lumiere-ia.com.